

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 835/2533 พนักงานอัยการ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

โจทก์

ผู้ประกัน

โจทก์

นาง ฟรี้ม ช่วย พิทักษ์ กับพวก

โจทก์

นาย ฉลอง สุข สม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกันเต็มตามสัญญาประกันฐานผิดสัญญาศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ประกันจะฎีกาไม่ได้ เพราะคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด ตามป.วิ.อ. มาตรา 119 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ป.วิ.อ. (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 ซึ่งผู้ประกันจะฎีกาได้หรือไม่เพียงใด ต้องพิเคราะห์ตามบทกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่ยื่นฎีกานั้นเอง.

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยมีผู้ประกันที่ 1 ถึงที่ 12 เป็นผู้ประกันถึงกำหนดวันฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ประกันยื่นคำร้องขอเลื่อนการส่งตัวจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ผู้ประกันไม่อาจนำตัวจำเลยที่ 1 มาส่งตามนัด ถือว่าผิดสัญญาประกันให้ปรับผู้

ประกัน 400,000 บาท เต็มตามสัญญาประกัน ต่อมาผู้ประกันที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 10 ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ลดค่าปรับ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 10 ฎีกาคำสั่ง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ประกัน เนื่องจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขแล้วบัญญัติให้คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด

ผู้ประกันที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 10 ยื่นคำร้องว่าผู้ประกันได้ดำเนินการร้องขอลดจำนวนเงินค่าปรับก่อนมีการแก้ไขมาตรา 119 ซึ่งตามฉบับเดิมให้สิทธิผู้ประกันที่จะฎีกาได้

คำสั่ง

วันที่ 11 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2533

พิเคราะห์แล้วว่า เป็นกรณีผิดสัญญาประกันต่อศาล ศาลชั้นต้นสั่งปรับผู้ประกัน 400,000 บาท เต็มตามสัญญาประกัน ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ประกันที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 10 ซึ่งถูกบังคับตามสัญญาประกันจะฎีกาไม่ได้ เพราะคำสั่ง ของศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532 บทกฎหมายดังกล่าวนี้ใช้บังคับทันที เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2532) ผู้ประกันจะฎีกาได้หรือไม่เพียงใด ต้องพิเคราะห์ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะที่

ยื่นฎีกาตนเอง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของผู้ประกันที่ 1 ถึงที่ 4 และที่ 6 ถึงที่ 10 นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง.

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>